

Entran en Vigor los Nuevos Reglamentos del Sector Eléctrico en México

El 04 de octubre de 2025, entraron en vigor los nuevos reglamentos que desarrollan y precisan diversos aspectos relevantes para el funcionamiento y operación del sector eléctrico mexicano, a saber: (i) el Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico ("**Reglamento LSE**"); (ii) Reglamento de la Ley de Geotermia ("**Reglamento LG**"); y (iv) el Reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética ("**RLPTE**"), (conjuntamente los "**Reglamentos**").

A continuación, compartimos un resumen y análisis ejecutivo de los Reglamentos en materia de energía eléctrica, señalando los puntos más relevantes:

A. Reglamento LSE

El Reglamento LSE tiene como objetivo desarrollar con mayor detalle lo dispuesto en la [Ley del Sector Eléctrico](#) ("**LSE**"), respecto del establecimiento de un nuevo marco regulatorio integral aplicable a todas las actividades del sector eléctrico nacional, entre los que destacan la organización, planeación, control y supervisión de las actividades de generación, transmisión, distribución, almacenamiento, comercialización y consumo de energía eléctrica en México, consolidando la transición hacia un modelo de planeación centralizada bajo control estatal. A continuación, se detallan las modificaciones más relevantes previstas en el Reglamento LSE:

- **Desarrollo de Términos y Definiciones.** El Reglamento LSE amplía y desarrolla diversos conceptos previstos en la LSE, precisando figuras, alcances y obligaciones que resultan fundamentales para la operación del nuevo marco regulatorio. Entre los principales conceptos destacan los siguientes:
 - Figura de "Almacenadora". El Reglamento LSE desarrolla esta figura prevista en la LSE, que puede operar sistemas de almacenamiento de energía no asociados a una central eléctrica o centro de carga, e incluso participar en actividades de importación y exportación.

Con ello, el reglamento amplía lo dispuesto en la LSE, al reconocer el almacenamiento como una actividad independiente dentro del sector eléctrico, sujeta a un permiso específico emitido por la Comisión Nacional de Energía ("**CNE**"). Esta inclusión representa la apertura de una nueva línea de negocio regulado y una herramienta de flexibilidad para el sistema eléctrico nacional.

- Régimen de Aportaciones. El Reglamento LSE especifica lo previsto en la LSE en materia de financiamiento de infraestructura de conexión e interconexión, determinando que los desarrolladores o solicitantes deberán cubrir dichos costos cuando no sean recuperables a través de tarifas reguladas.

Esta disposición traslada de forma expresa el riesgo financiero al inversionista, por lo que el costo y la viabilidad de las obras específicas se convierten en factores determinantes desde la planeación inicial de cada proyecto.

- Definición de la generación estatal. El Reglamento LSE precisa y amplía lo dispuesto en la LSE sobre la Prevalencia del Estado en la generación de electricidad, al definir los conceptos de Generación de Electricidad Inyectada por el Estado y Generación de Electricidad Inyectada Total.

Puntualmente, se extiende el alcance del cómputo estatal al incluir no solo la generación de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”), sino también la proveniente de centrales con participación pública o de gobiernos locales.

- Proyectos Estratégicos. El Reglamento LSE desarrolla la facultad prevista en la LSE para que la Secretaría de Energía (“SENER”) determine qué proyectos se considerarán estratégicos, con base en su relevancia para la seguridad, confiabilidad o soberanía del sistema.
- Transferencia de Tecnología y Contenido Nacional. Se desarrolla el concepto de Transferencia de Tecnología como componente obligatorio del cálculo del Contenido Nacional para la adjudicación de contratos en licitaciones públicas. Su verificación corresponderá a la Secretaría de Economía.

Lo anterior, buscará que las empresas que participen en el sector no solo aporten capital o infraestructura, sino que contribuyan activamente al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país.

- **Principios Rectores.** Se desarrollan con mayor profundidad los principios previstos en la LSE, situando a la Justicia Energética como eje rector de toda la política eléctrica nacional. Asimismo, el Reglamento LSE refuerza el control estatal y la planeación vinculante, al obligar a la SENER a calcular anualmente la proporción de generación eléctrica estatal e identificar necesidades de capacidad adicional.
- **Autoridades Competentes y sus Atribuciones.** El Reglamento LSE amplía y define las atribuciones previstas en la LSE, concentrando en la SENER la dirección de la política y planeación del sector, y asignando a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la regulación y otorgamiento de permisos de generación, comercialización y almacenamiento. El reglamento establece que la CNE deberá actuar en coordinación y bajo supervisión directa de la SENER, particularmente en materia de tarifas, planeación y proyectos estratégicos, con lo cual la Secretaría no solo formula la política energética, sino que también controla su ejecución.
- **Planeación y Control del Sistema Eléctrico Nacional.** Se desarrolla y amplía lo previsto en la LSE en materia de planeación, sustituyendo el esquema indicativo del PRODESEN por un Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico de carácter vinculante. Con ello, el Reglamento LSE transforma la planeación en una obligación normativa, estableciendo que toda nueva central o proyecto eléctrico deberá alinearse estrictamente con los objetivos, zonas y tecnologías definidas por el Estado.

Asimismo, el RLSE reafirma los criterios de política pública en la planeación, priorizando el uso de bienes nacionales, la transferencia tecnológica y la promoción de la justicia energética como ejes de decisión. La SENER asume la dirección de esta planeación y puede designar Proyectos Estratégicos para acelerar el desarrollo de infraestructura prioritaria, mientras que el CENACE se coordina con la CFE en la elaboración de programas de expansión, lo que refuerza el control estatal sobre la operación del sistema.

Finalmente, el reglamento autoriza al CENACE a celebrar contratos de corto, mediano y largo plazo con sistemas de almacenamiento, integrando esta tecnología al Sistema Eléctrico Nacional como un activo esencial para la confiabilidad y eficiencia operativa.

- **Permisos y Autorizaciones.** El Reglamento LSE desarrolla lo dispuesto en la LSE respecto al régimen de permisos y autorizaciones, reafirmando a la CNE como la autoridad competente para otorgar permisos de generación, en cualquiera de sus modalidades, así como de comercialización y, de manera novedosa, de almacenamiento de energía eléctrica.

El Reglamento LSE también introduce procedimientos abreviados para los proyectos que la SENER designe como estratégicos, permitiendo una tramitación más ágil, y distingue claramente entre el permiso de generación y la autorización de interconexión, aclarando que esta última requiere una evaluación técnica independiente.

- **Transmisión y Distribución.** En materia de transmisión y distribución, se amplía lo previsto en la LSE en materia de transmisión y distribución, en relación con las facultades otorgadas al CENACE para instruir a todos los centros de carga en la operación del sistema, consolidando su papel como autoridad operativa con poder directo sobre la gestión de la demanda eléctrica.

Desde el punto de vista económico, el Reglamento LSE formaliza el régimen de Aportaciones que traslada al desarrollador la responsabilidad financiera de las obras de conexión y expansión de la red. Asimismo, refrenda los derechos del usuario final, incorporando mecanismos como la afirmativa ficta en caso de falta de respuesta a quejas, bonificaciones automáticas por fallas en el servicio y acceso a datos de medición. Con ello, se busca equilibrar un modelo de control estatal con mayores garantías de transparencia y protección al consumidor.

- **Certificados de Energías Limpias (CELs).** El Reglamento LSE desarrolla y ajusta el esquema de CELs previsto en la LSE, manteniendo su función como mecanismo de fomento, refrendando la subordinación a la política energética y a la planeación estatal.

El RLSE también desarrolla el cálculo del requisito anual de CELs señalado en la LSE, permitiendo que su porcentaje se determine no solo por las metas de transición energética, sino también por criterios de confiabilidad y capacidad del sistema. Asimismo, el Reglamento LSE ratifica la elegibilidad de las centrales de autoconsumo y generación distribuida para recibir y comercializar CELs, otorgándoles un incentivo financiero directo, aunque obliga a los desarrolladores a asumir responsabilidad por la porción de energía no limpia consumida desde la red.

- **Almacenamiento.** Se desarrolla por primera vez un marco jurídico integral en materia de almacenamiento de energía, tema que la LSE solo mencionaba de manera implícita. El reglamento distingue dos modalidades de participación: como activo de mercado y como activo de red. En la primera, el almacenamiento se reconoce como una actividad sujeta a permiso otorgado por CNE, permitiendo la inversión privada en proyectos que participen en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o en instalaciones independientes con capacidad igual o superior a 0.7 MW. Se exceptúan de este requisito los sistemas híbridos asociados a centrales eléctricas ya permisionadas. Además, el CENACE podrá celebrar contratos con estos sistemas para servicios que mejoren la confiabilidad y eficiencia de la red, lo que abre una nueva vía de ingresos y participación privada.

La segunda modalidad reconoce al almacenamiento como activo de red, exclusivo del Estado, aplicable a los sistemas integrados a la Red Nacional de Transmisión o a las Redes Generales de Distribución. Estos no requieren permiso ni pueden participar en el mercado, al considerarse parte de la infraestructura estratégica operada por la CFE bajo coordinación del CENACE.

Finalmente, el Reglamento LSE aclara que los sistemas de almacenamiento no son elegibles para recibir CELs, al no generar energía limpia sino únicamente desplazar su uso. En consecuencia, los proyectos de almacenamiento deberán estructurar su rentabilidad con base en el arbitraje de energía, los servicios de red y su participación en el mercado de potencia.

- **Electromovilidad.** Se amplía lo previsto en la LSE al integrar formalmente la electromovilidad dentro de la estrategia energética nacional, tratándola no como un simple consumo final, sino como un componente activo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El reglamento establece que el desarrollo de infraestructura de carga deberá alinearse con los instrumentos de planeación vinculante, eliminando la lógica de libre mercado y concentrando las inversiones en zonas estratégicas definidas por el Estado.

Finalmente, el Reglamento LSE mandata a la SENER crear mecanismos de apoyo que prioricen la infraestructura destinada al transporte público masivo, impulsando la electrificación de autobuses y sistemas colectivos. De esta forma, la electromovilidad se incorpora como un eje de política pública con impacto directo en la planeación, la operación del sistema y las oportunidades de inversión.

- **Consulta y Evaluación de Impacto Social** Se amplía lo previsto en la LSE respecto a la evaluación social de proyectos, al elevar la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético a la categoría de requisito obligatorio y previo al inicio de cualquier obra. Esta figura se convierte en el filtro inicial de todo proyecto eléctrico, exigiendo la presentación de una evaluación costo-beneficio y un Plan de Gestión Social (PGS) que incluya medidas de mitigación, abandono y una Estrategia de Beneficios Sociales Compartidos.
- **Régimen de Cumplimiento, Sanciones y Medidas de Control.** El Reglamento LSE desarrolla un sistema escalonado de fiscalización que refuerza las facultades de verificación de la SENER y la CNE, quienes pueden realizar visitas,

requerir información y citar a comparecer bajo protesta de decir verdad. Este enfoque eleva las consecuencias legales de cualquier omisión o declaración falsa, al considerarla una posible infracción grave o incluso delito.

El Reglamento LSE adopta un modelo dual de sanciones: una vía de regularización voluntaria para infracciones menores y un régimen más estricto para las faltas graves, como afectar la confiabilidad del sistema o reincidir en incumplimientos. En casos excepcionales, la SENER puede ejercer medidas de control directo, como la intervención administrativa temporal o la requisa de bienes, con ejecución inmediata y sin posibilidad de suspensión judicial. Estas facultades confirman el fortalecimiento del poder estatal sobre la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.

- **Disposiciones Transitorias.** Se establece un conjunto de disposiciones transitorias que marcan el cierre del régimen anterior y la implementación inmediata del nuevo modelo de control estatal. Los puntos más relevantes son los siguientes:
 - Se respetan los derechos y obligaciones vigentes de contratos, permisos y trámites anteriores, pero se prohíbe su prórroga, lo que implica que todos los esquemas previos tienen fecha definitiva de caducidad.
 - Los trámites relacionados con impacto social que ya estuvieran en curso se resolverán bajo las disposiciones anteriores, otorgando certeza jurídica a los proyectos avanzados.
 - El Transitorio Vigésimo Primero instruye a la SENER a publicar, dentro de los 60 días hábiles siguientes, una convocatoria para la presentación de solicitudes de nuevos permisos de generación. Esta convocatoria no constituye una ventanilla abierta, sino un proceso selectivo en el que el Estado definirá zonas, tecnologías y capacidades estratégicas alineadas con su plan energético al 2030. Los proyectos que se ajusten a dichas prioridades recibirán trato preferente en su evaluación, aunque la presentación de la solicitud no garantiza la obtención del permiso ni la interconexión.
 - *Certificados de Energías Limpias.* En un plazo de 120 días naturales, la SENER deberá publicar los requisitos aplicables para los ejercicios 2025-2028, a fin de dar continuidad y certidumbre al mercado.
 - *Migración de permisos legados.* En 120 días naturales, la SENER emitirá las reglas para la transición de los antiguos esquemas de autoabasto, cogeneración y similares.
 - *Sistemas de almacenamiento.* En 180 días hábiles, la CNE deberá publicar la regulación secundaria detallada aplicable a esta nueva actividad.
 - *Demanda controlable.* En 120 días hábiles, la CNE expedirá las reglas que permitirán al CENACE operar este nuevo mercado de servicios eléctricos.
 - Todos los trámites y solicitudes en curso deberán resolverse bajo el nuevo marco jurídico del RLSE, eliminando la posibilidad de aplicar el régimen anterior. Salvo por los trámites de impacto social.
 - Se prohíben las migraciones parciales de capacidad o de permisos, obligando a los titulares a regularizar la totalidad de sus centrales conforme a las nuevas reglas.

B. Reglamento de la Ley de Planeación y Transición Energética (RLPTE)

El RLPTE desarrolla lo previsto en la Ley de Planeación y Transición Energética (“**LPTE**”) al explicar y detallar una planeación vinculante del sector eléctrico, dirigida por la SENER y articulada a través de instrumentos específicos de planeación. Entre ellos destaca el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (“**PLADESE**”), que se alinea con la Estrategia Nacional de Transición Energética y el Programa Sectorial de Energía. A continuación, se detallan las modificaciones más relevantes previstas en el Reglamento RLPTE:

- **Consejo de Planeación Energética.** El RLPTE introduce el Consejo de Planeación Energética, órgano permanente que asiste a la SENER en la coordinación y evaluación de los instrumentos de planeación, asegurando su coherencia con

los objetivos de soberanía y justicia energética. Además, establece horizontes de planeación de corto (6 años), mediano (15 años) y largo plazo (30 años o más), consolidando un marco estratégico que rige las decisiones sobre generación, transmisión y almacenamiento eléctrico.

- **Metas y Justicia Energética.** Se robustecen los objetivos cuantitativos y sociales que deben orientar la política eléctrica nacional. La SENER, con apoyo de la CNE y otras entidades, deberá fijar metas medibles relativas a la participación de energías limpias y renovables, la electrificación de usos finales y la reducción de la pobreza energética. Estos indicadores constituyen la base para evaluar la efectividad de los programas de transición energética y deben alinearse con los principios de justicia y acceso universal establecidos en la LSE.
- **Regulación del Sector Eléctrico y la Información.** El RLPE establece que el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) deberá integrar escenarios anuales y de mediano plazo sobre capacidad instalada, generación y almacenamiento eléctrico, asegurando su compatibilidad con los demás instrumentos de planeación energética. Para ello, el CENACE, en coordinación con la CFE, deberá presentar programas de ampliación y modernización de la red con una proyección mínima de quince años, alineados con la política definida por la SENER. Asimismo, el reglamento consolida las reglas del Sistema Nacional de Información Energética (SNIE), que concentrará y difundirá la información oficial del sector eléctrico.
- **Eficiencia Energética.** Se complementan las disposiciones de la LPTE en materia de eficiencia energética y verificación del cumplimiento. La SENER, la CNE y la CONUEE están facultadas para realizar inspecciones, solicitar información y celebrar acuerdos voluntarios de eficiencia con los participantes del sector eléctrico, incluyendo grandes usuarios y operadores de sistemas.

C. Reglamento de la Ley de Geotermia (Reglamento LG)

Finalmente, el **Reglamento LG** desarrolla lo previsto en la **Ley de Geotermia** y en el marco de planeación energética definido por la **SENER**, incorporando la explotación geotérmica como parte de la estrategia de **transición y soberanía energética**.

- **Principios.** El Reglamento LG dispone que la SENER deberá alinear los permisos y concesiones con los instrumentos de planeación vinculante del sector, en particular con PLADESE. Asimismo, la CFE debe elaborar anualmente una cartera de proyectos geotérmicos orientados a la generación eléctrica, fomentando la cooperación con el sector privado para incrementar la inversión en exploración y aprovechamiento.

También refuerza la dimensión social al exigir que los proyectos geotérmicos se ajusten a los principios de Justicia Energética y beneficio comunitario, e instruye a la SENER a promover la innovación tecnológica y revisar periódicamente la regulación, asegurando la eficiencia y sostenibilidad del aprovechamiento eléctrico de los recursos geotérmicos.

- **Requisitos para Permisos y Concesiones.** El Reglamento LG establece un régimen de permisos y concesiones más estricto, bajo supervisión directa de la SENER, para las actividades de exploración y aprovechamiento con fines eléctricos. Los solicitantes deberán acreditar capacidad administrativa, técnica y financiera, y declarar bajo protesta de decir verdad no estar sancionados ni involucrados en actividades ilícitas. En ningún caso podrá iniciarse la construcción o ejecución de infraestructura sin contar con resolutivos favorables en materia de impacto social y ambiental, los cuales deben notificarse formalmente a la SENER antes del inicio de las obras.

Asimismo, el Reglamento LG establece que SENER se abstendrá de otorgar permisos en zonas ambientalmente sensibles, incluyendo áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento o cuerpos de agua catalogados como sitios Ramsar.

- **Exploración.** El Reglamento LG exige la presentación de un Programa de Exploración que detalle cronogramas técnicos, financieros y de perforación, incluyendo al menos un pozo exploratorio por cada treinta kilómetros cuadrados autorizados. La SENER podrá suspender el procedimiento de evaluación mientras la Comisión Nacional del Agua determine si existe riesgo de interferencia con acuíferos adyacentes al yacimiento geotérmico, con base en la evidencia presentada por el solicitante. Esta coordinación interinstitucional busca proteger los recursos hídricos y

el medio ambiente.

- Usos Diversos y Aprovechamientos Exentos. Se contempla la figura de Permisos para Usos Diversos, con una vigencia de quince años y un límite máximo de 300,000 m², aplicables a actividades de generación o aprovechamiento complementario de energía geotérmica. Asimismo, introduce el concepto de Aprovechamiento Geotérmico Exento, aplicable a sistemas de generación eléctrica con capacidad inferior a 0.7 MW. Estos proyectos, aunque exentos de permiso, deberán contribuir a los objetivos de Justicia Energética, priorizando la reducción de la pobreza energética y el beneficio directo de comunidades indígenas y afro mexicanas.
- Supervisión y Extinción de Títulos. Se refuerza las facultades de supervisión de la SENER, que podrá realizar actos de inspección, verificación y seguimiento de los proyectos geotérmicos eléctricos. La autoridad puede imponer medidas de seguridad inmediatas cuando identifique riesgos graves para la salud, el ambiente o la seguridad operativa, incluyendo la suspensión temporal de actividades.

En Von Wobeser y Sierra nos ponemos a su disposición para asesorarlos en el análisis e implementación de las obligaciones derivadas de los nuevos reglamentos del sector eléctrico. En caso de requerir información adicional, no duden en contactar a nuestros socios expertos en la materia:

Edmond Grieger, Socio

52 (55) 5258-1048 | egrieger@vwys.com.mx

Ariel Garfio, Socio

+52 (55) 5258-1007 | agarfio@vwys.com.mx

Edmundo Berumen, Asociado

+52 (55) 5258-1007 | eberumen@vwys.com.mx

Roberto Flores, Asociado

+52 (55) 5258-1048 | rflores@vwys.com.mx

Héctor Sánchez, Asociado

+52 (55) 5258-1048 | hsanchez@vwys.com.mx

Regina González, Asociada

+52 (55) 5258-1007 | rgonzalez@vwys.com.mx

S I N C E R A M E N T E

VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.

La información incluida en esta nota no constituye, ni pretende constituir, ni debe ser interpretada como asesoría legal sobre el tema o la materia aquí tratados. Por el contrario, esta nota tiene fines informativos de carácter general. Para obtener asesoría legal sobre un asunto en particular en relación con esta materia, favor de ponerse en contacto con alguno de nuestros abogados aquí mencionados.



VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Paseo de los Tamarindos 60, 05120 Ciudad de México

+52 (55) 5258 1000

vonwobeser.com